

【제 목】 : 위탁연구 추진절차 미흡(주의)

【내 용】

- 우리 원은 건강보험 정책지원, 적정성 평가 등의 업무와 관련하여 제도의 도입 방안, 효과성 평가 등 필요한 경우 연구를 수행하고 있으며,
- 자체적으로 연구가 어려운 경우 또는 특정 연구과제에 대한 외부 전문가의 연구가 필요하다고 판단되는 경우, 국내·외의 대학, 연구기관 등 외부 전문가와 위탁연구 계약을 체결하여 연구를 수행하도록 하고 있다.
- 위탁연구를 수행하는 각 부서는 **【표 5】 ‘위탁연구 수행 관련 내·외부 규정’**에서 정한 바에 따라 연구를 수행하여야 한다.

【표 5】 위탁연구 수행 관련 내·외부 규정

구분		주요내용	소관부서 (기관)
외부	공기업·준정부기관 계약사무규칙	계약의 기준과 절차, 원칙 및 방법	-
	국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률·시행령·시행규칙	계약의 원칙 및 방법, 입찰 및 낙찰 절차, 계약체결 및 이행 등	-
	계약예규	연구용역 추진 전반	기획재정부
내부	연구개발사업관리지침	위탁연구 수행 및 사후관리	연구조정실 연구행정부
	예산집행지침	위탁연구 예산심의	기획조정실 기획예산부
	보안업무 운영세칙	용역사업 보안관리	경영지원실 정보보호부
	용역사업 수행 시 보안관리 가이드		
	계약사무처리지침	계약, 검사 및 검수	경영지원실 총무부
	감사규정 시행세칙	일상감사	감사실 감사부
	도서자료관리지침	간행물 수집 및 관리	연구조정실 연구기획부

가. 제안서 평가에 관한 사항

- 「연구개발사업관리지침」 제18조에 따르면 연구수행부서는 위탁연구 제안서의 평가를 위해 별도의 평가위원회를 구성하여 운영해야 하며, 평가위원회의 구성과 운영은 우리 원 「계약사무처리지침」을 준용하도록 정하고 있다.

☞ **참고자료: 【연구개발사업관리지침】 (2017.12.6. 전부개정)**

제18조(위탁연구 제안서 평가) ① 위탁연구 제안서의 평가를 위해 연구수행부서는 **별도의 평가 위원회를 구성하여 운영하여야 한다.**

② 평가위원회의 구성과 운영은 심사평가원 「계약사무처리지침」을 준용한다.(이하 생략)

③ 제안서 평가는 대면평가를 원칙으로 하되, 시급성 등을 고려하여 서면 평가를 실시할 수 있다.

(※참고) 개정 전 연구개발사업관리지침

제12조(용역연구사업 신청 및 평가) ① ~ ② (생략)

③ 원장은 신청받은 용역연구과제에 대하여 사업분야별로 위원회를 구성하여 평가 하여야 한다.

제17조(용역연구사업 계약 체결 등) 용역연구사업의 계약사무에 대하여 동 지침에 정하지 않는 사항은 「계약사무처리지침」을 준용한다.

- 「계약사무처리지침」 제30조에 따라 사업주관부서의 장은 제안서 평가를 효율적으로 수행하기 위하여 평가위원회를 구성하여 운영하며, 평가위원회는 위원장 1인을 포함한 8인 이상의 위원으로 구성해야 한다.

☞ **참고자료: 【계약사무처리지침】 (2016.3.14. 전부개정)**

제6장 제안서 평가

제30조(평가위원회 구성)

① 사업주관부서의 장은 제33조제1항의 제안서평가를 효율적으로 수행하기 위하여 평가 위원회를 구성하여 운영할 수 있다.

② 평가위원회는 위원장1인을 포함한 8인 이상의 위원으로 구성한다. 이 경우, 위원 수는 별표 4에 따른다.

③ ~ ⑤ (생략)

[별표4] 사업예산액(부가가치세 포함금액)별 위원 수

사업예산액	1억원 미만	1억원 이상 ~50억원 미만	50억원 이상
위원 수	8명	8명 이상	9명 이상

- 그런데 감사기간동안 평가관리실에서 수행한 위탁연구를 점검한 결과, 【표 6】 ‘제안서 평가위원 구성 현황’에서와 같이 6명의 위원으로 구성하여 제안서 평가를 진행한 사실이 있다.

【표 6】 제안서 평가위원 구성 현황

담당부서	연구명	연구기간	계약금액 (천원)	위원 수				
□부	의료질평가지원금 평가 중장기 모형개발 : 의료전달체계 및 공공성 영역 중심	2016.9.19. ~2017.3.19.	53,589	6명				
위원별 평가결과								
	구분	A	B	C	D	E	F	평균
	점수	92	92	91	90	92	93	91.7

나. 위탁연구 예산 변경 승인 통보에 관한 사항

- 연구 계약 체결 후 연구의 내용 및 예산의 변경이 필요한 경우 주관연구기관 등은 「연구개발사업관리지침」 제23조에 따라 연구수행부서장에게 해당 내용에 대한 변경신청을 하여야 하고, 변경신청을 받은 연구수행부서장은 해당 내용의 타당성 검토 후 승인 여부를 주관연구책임자에게 통보하여야 한다.

☞ 참고자료: 【연구개발사업관리지침】

제23조(위탁연구의 변경 및 중단) ① 계약체결 후 위탁연구를 수행하는 주관연구기관 또는 주관연구책임자는 연구의 내용 및 예산의 변경이 필요한 경우, 연구수행부서장에게 해당 내용에 대한 변경신청을 하여야 한다.
 ② 변경신청을 받은 연구수행부서장은 신청된 변경 내용의 타당성을 검토하고 승인여부를 결정하여 주관연구기관 또는 주관연구책임자에게 통보하여야 한다.
 ③ ~ ④ (생략)

- 그런데, 평가관리실에서 2018년 수행한 ‘요양급여 적정성 평가 효과 분석 연구’의 경우 【표 7】 ‘위탁연구 변경신청 현황’과 같이 연구기간 중 총 4회의 연구원 구성 및 연구비 변경 승인요청 건 중,

- 2회의 요청 건에 대해서는 승인통보를 하였으나, 선금·잔금 요청 시 동시에 요청한 연구비 변경 승인에 대하여는 승인 통보를 누락한 사실을 확인하였다.

【표 7】위탁연구 변경신청 현황

변경신청 일시	변경내용 (문서번호)	승인통보 (문서번호)	미통보 사유
20** . ** . ** .	연구비 예산변경 알림 및 선금 청구 (○부-694)	없음	선금지급으로 승인통보 같음
20** . ** . ** .	참여연구원 변경 승인 요청 (○부-1160)	시행 (○부-1162)	-
20** . ** . ** .	연구비 예산변경 승인 요청 (○부-1545)	시행 (○부-1548)	-
20** . ** . ** .	최종보고서 제출 및 연구비 잔금 청구 (○부-1898) * 첨부 문서로 예산변경 요청	없음	잔금지급으로 승인통보 같음

다. 위탁연구 진도관리에 관한 사항

- 평가관리실에서 수행한 ‘허혈성심질환 평가 개선방안 연구’(계약 기간 7개월, ‘15. 11. 11.~’16. 6. 11.)의 경우 계약특수조건에 따라 최종보고서 초안을 계약종료일 10일 이전까지 제출하고, 수정·보완 의견을 반영하여 최종결과물을 제출하도록 하며, 불가피한 경우 합의에 의하여 계약기간 및 용역의 내용을 변경할 수 있도록 정하고 있다.

☞ 참고자료: 【허혈성심질환 평가 개선방안 연구 계약특수조건】

제10조(결과물 제출) ① (생략)

② “계약상대자”는 최종보고서 초안 20부를 계약종료일로부터 10일 이전까지 “발주자의 사업부서”에게 제출하여 승인을 득한 후 심의의견을 통보받을 날로부터 7일 이내에 최종보고서 100부 및 요약본 100부를 제출하되, 수정·보완 의견이 있는 경우 반드시 이를 반영하여 제출하여야 한다. (이하생략)

제11조(계약의 변경) 계약당시 예측할 수 없었던 중대한 사정이 발생하여 계약 이행이 심히 어렵다고 인정될 경우 “발주자의 사업부서”와 “계약상대자”는 합의에 의하여 계약기간 및 용역의 내용을 변경할 수 있다.

- 그런데 해당 연구의 수행 전반을 점검한 결과, 【표 8】 ‘허혈성심질환 평가 개선방안 연구 진행경과’와 같이 초안제출 및 최종보고회 진행 후 연구종료일로부터 약 6개월이 도과하는 기간 동안 별도의 계약 내용 변경 등이 없이 연구진과의 업무협의 및 외부전문가 자문을 진행하였고,
- 2016년 11월 10일부터 11월 16일까지 최종보고서(초안)에 대한 서면 심의 후 12월 5일 외부전문가 자문을 별도로 시행하는 등 위탁연구를 적정하지 않게 운영한 사실을 확인하였다.

【표 8】 허혈성심질환 평가 개선방안 연구 진행경과

초안제출		외부자문 등 검토		초안 심의		최종결과물 제출
'16.5.31.						
최종보고회	⇒	· 연구진 업무협의 총 5회 ('16.6.24.~11.2.) · 외부전문가 자문 총 4회 시행 ('16.9.29, 10.28, 11.3, 12.5.)	⇒	· 서면심의 ('16.11.10.~11.16.) · 결과통보: '16.12.13.	⇒	'16.12.13.
'16.6.15.						

【조치할 사항】

- 향후 위탁연구 추진 시 절차상의 하자가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하고, 관련자에게 주의를 촉구하시기 바람.